



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/280/2020, 7/325/2020

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כב' המפקחת על רישום מקרקעין
אסתי שחל

בעניין:

נציגות הבית המשותף ברח' טשרניחובסקי 21, נתניה
באמצעות ב"כ עו"ד גלעד ישעיהו ואח'
רח' ויצמן 26, חולון

התובעת
והנתבעת שכנגד

- נגד -

הנתבעים

1. ונגר בלה יפה
 2. ונגר יוסף
 3. ריגלר יהודה אריה
- באמצעות ב"כ עו"ד גיא שלגי
רח' שלומציון המלכה 19, חיפה

הנתבע 3
והתובע שכנגד

פסק דין

1. עניין לנו בתביעה ובתביעה שכנגד שעניינן סכסוך הנוגע לבית המשותף שברחוב טשרניחובסקי 21 נתניה, הידוע כגוש 8260 חלקה 222 (להלן: "הבית" או "הבית המשותף").
2. הבית נרשם בפנקס הבתים המשותפים ביום 11.8.1995. כן נרשם לבית תקנון מוסכם במועד האמור.
3. התובעת והנתבעת שכנגד היא נציגות הבית המשותף (להלן: "הנציגות" או "נציגות הבית"). הנתבעים 1-2 הם בעלים של דירה בבית הידועה כחלקת משנה 13 (להלן: "ונגר"). הנתבע 3 והתובע בתביעה שכנגד הוא בעלים של דירה בבית הידועה כחלקת משנה 14 (להלן: "ריגלר").
4. בתביעה התבקש לחייב את ונגר לשלם לנציגות סך של 121,663 ₪ ואת ריגלר לשלם לנציגות סך של 114,290 ₪ עבור חלקם היחסי בהוצאות ביצוע עבודות לתחזוקת הרכוש המשותף של הבית. כן התבקש לרשום עיקול על זכויות ונגר וריגלר בדירותיהם לצורך הבטחת ביצועו של פסק דין.
5. בתביעה שכנגד התבקש לחייב את הנציגות להשיב לריגלר סך של 7,544 ₪ ששולם על ידו לתיקון הצינור המשותף של הבית.

טענות התביעה יפורטו להלן בתמצית:



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' תיק: 7/280/2020, 7/325/2020

**מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

6. הרכוש המשותף של הבית לא שופץ שנים רבות, ומצבו הצריך ביצוע עבודות שיפוץ לצורך שמירה על החזקתו התקינה. בנסיבות אלה, החליטה האסיפה הכללית על ביצוע עבודות לשיפוץ הבית בהתאם;
7. לצורך ביצוע העבודות פנתה הנציגות לקבלת סיוע מאת החברה העירונית חל"ת, ובמסגרת סיוע זה נערך מכרז בין תשעה קבלני שיפוץ אשר הגישו הצעות לביצוע עבודות השיפוץ;
8. ביום 1.1.2020 נחתם חוזה בין הנציגות לבין חברת ח. פרזידנט בלדינג בע"מ (להלן: "חברת השיפוץ") לביצוע עבודות השיפוץ בסך 752,099 ₪;
9. כל בעלי הדירות פרט לנתבעים שילמו את חלקם היחסי בהוצאות ביצוע עבודות השיפוץ;
10. בהתאם לתקנון המוסכם שיעור ההשתתפות בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף יהיה שיעור החלקים ברכוש המשותף הצמודים לכל דירה. בהתאם לכך, חלקם היחסי של ונגר בהוצאות ביצוע העבודות עומד על סך של 121,663 ₪, וחלקו היחסי של ריגלר עומד על 114,290 ₪.
11. בעלי הדירות הגיעו להסדר לתשלום חלקם היחסי בהוצאות ביצוע עבודות השיפוץ באמצעות הלוואה מחל"ת עד לסך של 30,000 ₪, וכי כל סכום נוסף ישולם ישירות לחברת השיפוץ;
12. בגין חלקם הבלתי משולם של הנתבעים העמידה חל"ת הלוואה לנציגות הבית לצורך התשלום לחברת השיפוץ, ומנגד התחייבה הנציגות לפעול כנגד בעלי הדירות שלא הסדירו את תשלום חלקם בהוצאות השיפוץ. לפיכך, נציגות הבית חייבת להשיב לחל"ת את ההלוואה שקיבלה לצורך כיסוי חלקם של הנתבעים בהוצאות השיפוץ.

טענות ההגנה יפורטו להלן בתמצית:

13. במסגרת העבודות נכללו עבודות שאינן ברכוש משותף כי אם ברכוש פרטי. על כל אחד מבעלי הדירות בבית לתחזק על חשבונו את רכושו הפרטי, ואין בסמכות נציגות הבית לבצע עבודות אלה. משעסקין בעבודות ברכוש פרטי, הרי שאין לחייב את הנתבעים לשאת בתשלום עבודות אלה;
14. לפני כ- 10 שנים בוצע שיפוץ מקיף ללובי הבית, ובאותה הזדמנות גם הורחב לובי הבית. במסגרת שיפוץ זה נסלל גם אספלט חדש למעברי החניות. מצבו התחזוקתי של לובי הבית ושל האספלט מצוין, ואין צורך לבצע בהם עבודות מקיפות כפי שמבקשת נציגות הבית, ולכל היותר נדרשים בהם תיקונים מינוריים. בנסיבות אלה, ברי כי עסקינן בעבודות שדרוג המצריכות את הסכמת הנתבעים. משלא ניתנה הסכמתם אין לחייבם לשאת בתשלום עבור ביצוע עבודות אלה.
15. אין לבית מראה אחיד, וממילא אין טעם בשמירה על מראה אחיד לבית במסגרת עבודות השיפוץ;
16. בסעיף 3 לתקנון המוסכם נקבע כי החלקים ברכוש המשותף יהיו בהתאם לסעיף 57 לחוק המקרקעין, התשכ"ט - 1969 (להלן: "חוק המקרקעין") הכוללים את שטחי ההצמדה ושטח הרצפה של כל דירה. מאז שנרשם התקנון המוסכם, תוקן חוק המקרקעין (תיקון 26), ושטחי ההצמדות אינם נכללים בשטחי הדירה לצורך חלוקת הוצאות תחזוקת הרכוש המשותף של הבית. משכך, יש לחשב את חלקם של הנתבעים בהוצאות עבודות השיפוץ בהתאם.

מס' תיק: 7/280/2020, 7/325/2020

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

17. עד לפרויקט השיפוץ, אופן גביית התשלום עבור הוצאות אחזקת הרכוש המשותף בוצע כך שכל אחת מדירות הנתבעים שילמה כפול מיתר הדירות, ולא פי שלוש כנדרש בהליך זה.

18. הנתבעים שיפצו על חשבונם את הרכוש המשותף שבקומה השביעית של הבית בה ממוקמת דירתם. שיפוץ זה היה גבוה ברמתו ובעלותו מהשיפוץ המתכונן בקומה זו במסגרת עבודות השיפוץ מושא ההליך. בנסיבות אלה, אין לחייב את הנתבעים בעלות שיפוץ הרכוש המשותף בקומה השביעית.

טענות התביעה שכנגד יפורטו להלן בתמצית:

19. במהלך חודש ינואר, 2017 החלה הצפה בדירת ריגלר מצינור הדולחין של הבית המשותף;

20. בעל מקצוע שהוזמן ע"י ריגלר מצא כי מקור הנזילה בדירת ריגלר הוא סתימה בצינור הדולחין המשותף;

21. על מנת למזער את הנזק, ולאפשר פתיחה של צנרת המים בדירת ריגלר, ביצע בעל המקצוע שהוזמן ע"י ריגלר מעקף לצינור הדולחין המשותף עד שנציגות הבית תתקן את הקו המשותף. ואולם, נציגות הבית סירבה לתקן את הצינור.

22. בנסיבות אלה, ומאחר שריגלר לא יכול היה לעשות שימוש בברז המים מבלי שדירתו תוצף, ומאחר שגם היה חשש שדירות נוספות תוצפנה, נאלץ ריגלר לתקן על חשבונו את צינור הדולחין המשותף.

23. פניות ריגלר לנציגות שתשיב לו את הסכום ששולם על ידו לתיקון צינור הדולחין לא נענו, ולכן הוגשה התביעה שכנגד.

טענות ההגנה שכנגד יפורטו להלן בתמצית:

24. לא נגרמה כל הצפה בדירת ריגלר עקב ליקוי בצנרת משותפת;

25. לא היה כל ליקוי ברכוש המשותף אשר הצריך תיקון והראיה היא שלא בוצע כל תיקון בקו הביוב המשותף;

26. התיקון שבוצע, ככל שבוצע, בוצע ברכושו הפרטי של ריגלר;

27. ריגלר פנה לנציגות הבית בדרישה לתשלום לאחר שכבר ביצע את התיקון, ומבלי שפנה קודם לכן לנציגות הבית בבקשה לתקן את הטעון תיקון לטענתו בצנרת המשותפת.

28. לא מתקיימים התנאים המזכים את ריגלר בשיפוי כלשהו.

ההליכים שהתקיימו בתיק

29. בהחלטתי מיום 22.3.2021 הוריתי לנתבעים לשלם סכומים שאינם במחלוקת. בהתאם לכך הוריתי לונגר לשלם לנציגות סך של 44,416 ₪ ולריגלר סך של 42,525 ₪. החלטה זו קיבלה תוקף של פסק דין חלקי ביום 22.3.2021.

30. בין הצדדים נותרה מחלוקת באשר ליתרת הסכום שנתבע, והתיק נקבע לשמיעת ראיות.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' תיק: 7/280/2020, 7/325/2020

**מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

31. מטעם הנציגות הוגש תצהיר עדות ראשית של חבר הנציגות מר יוסי פריפו וכן חוות דעת מומחה של המהנדס אייל גריף. מטעם הנתבעים הוגש תצהיר עדות ראשית של ריגלר ושל ונגר בלה יפה וכן חוות דעת מומחה של האדריכל אוסוולדו סתיו. העדים והמומחים נחקרו, הצדדים הגישו סיכומיהם, ועתה נותר להכריע בתובענות.

דיון והכרעה

32. אקדים ואומר כי מצאתי לקבל את מרבית התביעה ולדחות את התביעה שכנגד. נימוקי יפוטו להלן:

תביעת הנציגות

33. סעיף 58 (א) לחוק המקרקעין מורה כי: "בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחויבים על פי דין או המקובלים לפי הנהגה, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לעניין זה, "החזקה תקינה" - שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבנייה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות".

34. בהתאם להוראות סעיף 12 לתקנון המצוי, שבתוספת לחוק המקרקעין (אשר חלות במקרה דנן בהעדר קביעה אחרת בתקנון המוסכם החל על הבית), בהעדר הסכמה של בעל דירה, לא ניתן לחייבו לשאת בתשלום הוצאות שלא פורטו בפרק ו' לחוק המקרקעין.

35. משכך, ככל שמדובר ב"החזקה תקינה", הרי שעל כל בעל דירה להשתתף בהוצאות השיפוץ, וככל שאין המדובר ב"החזקה תקינה", הרי שללא הסכמת בעל דירה לביצוע עבודות השיפוץ, לא ניתן יהיה לחייבו לשאת בעלותן של עבודות אלה.

36. ההלכה בנוגע למשמעות "החזקה תקינה" בוחנת מונח זה בתנאי הזמן והמקום, ראה רע"א 7112/93, צודלר נ' יוסף, פ"ד מח(5) 550: "בתים שבונים בימינו אינם כבתים שבנו בעבר, והרי החיים אינם עומדים על עומדם אלא מתגלגלים הם וזורמים כל העת... הביטוי "להקים את הבית מחדש" אינו כובל אותנו בשלשלאות אל מסגרתו המדויקת של הבית המקורי, אבן תחת אבן, חלון תחת חלון, דלת תחת דלת.... השאלה אינה אלא שאלה של מידה, על פי רוחו של ההסדר. ניתן ללמוד לענייננו היקש מדרכי פירוש של חוק: ומה חוק (בוודאי כך ביטוי מסגרת) תחומי יימלאו תוכן ברוח שינוי הזמן והמקום - קליפתו תישאר כשהייתה ותוכו יכול שישתנה מעת לעת...".

37. הפסיקה מכירה כיום גם באפשרות להוסיף ולכלול במסגרת שיפוצים הנעשים ברכוש המשותף, תוספת של מתקנים שלא היו בבית המשותף בעת גמר בנייתו. ראו לעניין זה, ע"א (ירושלים) 4329/03, וינברגר נ' נציגות הבית המשותף ברחוב אוסישקין 21, ירושלים (נבו, 23.3.2004): "חלק מן העבודות נועדו לשמירת המצב הקיים, חד משמע כגון: סידור, תיקון גדר, תיקון גג וכדומה. לטעמי, גם החלפת גדרות כניסה לגינה, התקנת ארון לשעוני המים והתקנת תיבות דואר חדשות, הם חלק מהתחזוקה השוטפת של הבניין, אשר נועדה לשמור על הרכוש המשותף במצב טוב, תקין ומכובד.... סבור אני, כי אכן רק מקרה קיצוני של הוצאה גבוהה כמו התקנת מעלית נמנה על הקטגוריה המחייבת הסכמה פה אחד. כל הוצאה אחרת במהלך ניהול בניין, הקיים עשרות שנים, נמצאת בד' אמותיה של הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין הנ"ל, ובמקרה זה די בהחלטת רוב, כאמור בסעיף



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/280/2020, 7/325/2020

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

12(א) לתקנון המצוי. גם הוספת דלת בגג הבניין, אפילו שלא הייתה כזו במשך שנים, נכללת אף היא במסגרת ההחזקה התקינה. מעבר לצורך אוסיף, כי בימינו, אם תחליט אסיפה כללית, ברוב דעות בלבד, להתקין דלת חיצונית עם אינטרקום, מטעמי ביטחון, אף שדבר זה לא היה בעבר, יחייב הדבר גם את בעלי דירות המיעוט. אין לאפשר לבעלי דירות אלה הטלת וטו על הוצאה מסוג זה או העמסת ההוצאה רק על מי שהצביע בחיוב באותה אסיפה כללית."

מן הכלל אל הפרט

עבודות השיפוץ בלובי הבית

38. טוענים הנתבעים כי לפני 10 שנים בוצע שיפוץ מקיף בלובי הבית, ואין צורך לבצע בו עבודות שיפוץ מקיפות, אלא תיקונים מינוריים בלבד.

39. בהתאם לכתב הכמויות שצורף לכתב התביעה עבודות השיפוץ בלובי כוללות את העבודות הבאות: שיפוץ קירות ותקרות טיח חלק / מותז וגימור בצבע אקרילי לובי (סעיף 60.64.1.020), ריצוף לובי בקרמיקה/ גרניט פורצן (סעיף 60.64.2.030), חיפוי קירות פנים לובי באריחי קרמיקה/גרניט פורצלן (סעיף 60.64.2.040), קילוף חיפוי קרמיקה קיימת בקירות הלובי (סעיף 60.64.2.050), התקנת דלתות מתכת לארונות חשמל ומים בלובי הבית (סעיף 60.64.5.050).

40. על מנת להוכיח את טענתם כי די בתיקונים מינוריים בלובי הבית צרפו הנתבעים את חוות דעתו של האדריכל אוסולדו סתיו. האדריכל בחן, עולה מחוות דעתו, את תקינות לובי הבית ומצבם הפיזי של חומרי הגמר. ממצאיו יפורטו להלן: "1. ריצוף אריחי קרמיקה 60/60 בגוון בז' - תקין ללא פגמים. 2. לחיפוי קירות: שיש חברון בגובה מטר כולל סף סיום בכל היקף הלובי חוץ מאזור סמוך לכניסה שכל הנראה הורחב ושופץ בשלב מאוחר יותר - המצב תקין ללא פגמים פרט לקטע קטן ליד מעבר למדרגות שדורש תיקון נקודתי.. קירות מטויחים: מצב תקין פרט לאזור מצומצם בגודל 1.50/2.70 מ' ליד הדלת האחורית לכיוון החניות עקב תיקון צנרת. יש להחזיר את המצב לקדמותו בקטע זה של הקיר. בנוסף יש פגם מצומצם בחלק התחתון של הקיר ליד הוויטרינה בכניסה. יתר הקירות במצב תקין ללא פגמים. תקרה מטויחת: מצב ללא פגמים. כולל גוף תאורה תקרתי תקין. ארונות חשמל: ארון מחולק לארבע דלתות בציפוי פורמייקה (בציפוי מחודש) במצב תקין. יש לחדש את הצבע של המסגרת ההיקפית המקורית. ארון תקשורת: יש לחדש צבע בארון הקיים. קטע קיר לבני זכוכית בחזית המזרחית: מצב תקין, לבנים שלמות ללא פגמים. ויטרינה ודלתות מזוגגות עם פרופילי אלומיניום אנודיז צבע ברונזה, בכניסה הראשית + בכניסה האחורית. מצב תקין. צבע כללי: מומלץ חדש."

41. בחקירתו הנגדית הודה האדריכל כי בחן בעיקר את תקינותם של הרכיבים בלובי ולא את מראם האסתטי (פרוטוקול מיום 23.5.2021, עמ' 13, שורות 40-46): "כאשר אני מגיע למקום מבחינת חוות דעת, מבחינת התקינות של המקום אני מתייחס לתקינות, יש פגמים בטיחותיים שחייבים איזשהו צורך לתקן משהו על מנת שלא יהיה מסוכן לציבור; יש שינויים פונקציונליים בשטח שמחייבים תיקון, אני בא לבדוק תקינות, זה משהו שבדקתי וצינתי, מעבר לזה מדובר על קוסמטיקה או אסתטיקה... הוויטרינה בכניסה תקינה, צינתי, אבל הגוון הוא גוון מיושן, ברונזה מלפני 30 שנה, צריך להחליף, תקין, אם מישהו מחליף זה לא מסיבה של תקינות."

42. בפסק הדין שניתן על ידי בתיק 7/344/2017, נציגות הבית המשותף ברח' המייסדים 11-13 נתניה נ' מישה ברוך (נבו, 22.6.2020) קבעתי כדלקמן: "המונח 'החזקה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/280/2020, 7/325/2020

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

תקינה" אינו כולל רק ביצוע עבודות שבהן אלמנטים בטיחותיים. עבודות הקשורות בבטיחות המבנה הן עבודות שמעצם טבען מהוות "החזקה תקינה", ואולם, במבחן תנאי הזמן והמקום ייתכנו עבודות בבית שהן בגדר "החזקה תקינה" אף שאין בינן ובין בטיחות המבנה כל קשר, כך שמחובתה של נציגות הבית לא רק לפעול לתיקונם של ליקויים בטיחותיים אלא מחובתה לפעול להחזקתו התקינה של הבית על כל המשתמע מכך, לרבות בפן האסתטי".

43. הדברים יפים אף לענייננו. הנתבעים מודים כי שיפוץ הלובי נעשה לפני כ- 10 שנים. אני סבורה כי בחלוף 10 שנים רשאים בעלי הדירות לקבל החלטה ולפיה על מנת לשמור על מצבו התחזוקתי של הבית ניתן לבצע שיפוץ הכולל גם שיפוץ אסתטי על מנת להתאימו לתנאי הזמן והמקום. וראו בהקשר זה גם: עש"א 35916-07-21, לידסקי נ' נציגות הבית מרח' וילסון 4 תל אביב (נבו, 6.2.2022):

"בסעיף עצמו (סעיף 58 לחוק המקרקעין, א.ש.) מצא המחוקק להבהיר כי החזקה תקינה היא שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בגמר הבנייה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות. כאמור, טוען המערער כי בגדר כך לא תיכלל עבודת שיפוץ במתכונת כפי שהוסכמה במקרה דנן, הואיל ומדובר בעבודת שיפוץ מטעמים אסתטיים אשר אינם נדרשים מטעמים בטיחותיים. טענתו זו של המערער אינה עולה לטעמי עם פרשנותו של המינוח וזאת, הן ככל שפרשנות זו תושתת על לשונו של החוק והן ככל שתושתת על המדיניות כפי שנקבעה במסגרת הפסיקה בנוגע להיקף תחולתו. כך וראשית, לשונו של החוק, המדברת על שמירה על המצב של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת סיום הבנייה, אין בה הגבלת התחזוקה רק למפגעים בטיחותיים, ההיפך, מתוך לשונו של הסעיף עולה הכללת כל הוצאה שיש בה כדי לשמר את המצב ובכלל זאת גם הוצאות אסתטיות".

44. משכך, מצאתי לדחות את טענת הנתבעים להעדר נחיצותן של עבודות השיפוץ בלובי הבית.

טענת הנתבעים לביצוע עבודות ברכוש פרטי

45. ריגלר פירט בתצהירו את העבודות שבוצעו, על פי הנטען, ברכוש פרטי (ראו סעיף 18 לתצהירו): סלילת אספלט בשטחי החניות, חידוש צבע לסורגי ברזל, חידוש צבע למעמד מזגן, מסתור אלומיניום עבור צנרת דוודים, החלפת חנוכיות מים, מסתורי כביסה, הסדרת צנרת מזגנים, פירוק מרקיזות והחלפת גגונים, סגירת פתח מזגן חלון; החלפת ארונות חשמל, תיקון אדני טרצו. ביחס לסלילת אספלט בשטחי החניות הוסיפו וטענו עוד הנתבעים כי לפני כ- 10 שנים נסלל אספלט במעברי החניות, ועל כן לא היה כל צורך לסלול אספלט חדש במסגרת השיפוץ מושא ההליך. אתייחס להלן לטענות אלו:

46. המומחה מטעם התובעת, המהנדס אייל גרייף, פירט בחוות דעתו את נחיצותן של העבודות כמפורט לעיל, לצורך אחזקתו התקינה של הבית, וקביעותיו בחוות דעתו לא נסתרו.

47. באשר לשטחי החניות העיד מר פריפז מטעם הנציגות כי מזה 25 שנה לא בוצע תיקון של האספלט בשטחי החניות של הבית, וכי מצבו הצריך תיקון. כן העיד פריפז כי שטחי החניות כוללים חניות צמודות לדירות הבית וכן שביל גישה אליהן המהווה רכוש משותף של הבית (ראו סעיף 14 א' לתצהירו).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/280/2020, 7/325/2020

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לדידי, אין מקום להפריד בין תחזוקת החניות הצמודות ובין תחזוקת מעברי החניות המשותפים. סבורה אני כי עבודות שיפוץ בשטחי החניות ובשטח התמרון המוביל אליהן צריך להיעשות כמיקשה אחת על מנת לשמור על מראה אחיד ותקין של השטח, שכן לא יעלה על הדעת שכל בעל חניה ישפץ במועד שיבחר ובאופן שיבחר את החניה הצמודה לו. בנסיבות אלה, גם אם נסלל אספלט לפני 10 שנים במעברי החניות המשותפים, כנטען על ידי הנתבעים, סבורה אני כי יש לבצע בהם עבודות בד בבד עם העבודות בשטחי החניות הצמודות על מנת ליתן לכל שטחי החניות של הבית המשותפים ואלו הצמודים לדירות, מראה אחיד ותקין. ואולם, נכון להשית רק חלק מעלות עבודה זו על הנתבעים, כפי שיפורט בהמשך.

48. באשר לרכיבים הבאים: חידוש צבע לסורגי ברזל, חידוש צבע למעמד מזגן,

החלפת מסתורי כביסה, הסדרת צנרת מזגנים, פירוק מרקיזות החלפת גגונים החלפת חנוכיות מים וסגירת פתח מזגן חלון: אין לטעמי מקום לקבל את טענת הנתבעים כי רכיבים אלו מהווים עבודות בשטחים פרטיים. ברי כי הרכיבים המפורטים לעיל מהווים מרכיב מהותי מחזות הבית, ויש צורך לשמרם אחידים ותקינים. אין זה מתקבל על הדעת כי כל בעל דירה יידרש לתחזק באופן עצמאי ונפרד רכיבים אלה, שכן בהינתן שכל בעל דירה היה מתחזק בעצמו את מסתור הכביסה הסמוך לדירתו או את הסורגים הסמוכים לדירתו או את החנוכיה המשרתת את דירתו היה הדבר פוגע במראהו האחיד של הבית. משכך, טוב ששיפוץ רכיבים אלה יעשה ע"י הנציגות. לכך יש להוסיף את העובדה שממילא לדירות הנתבעים קיימים סורגים, מזגנים, חנוכיות מים ומסתורי כביסה (ראו סעיפים 14ב', 14 ג', 14 ו', 14ח' לתצהירו של מר פריפז אשר לא נסתר). כך שממילא החלפה של כולם אינה מטילה על הנתבעים הוצאה גבוהה ממה שהיו מוציאים לו היו מחליפים בעצמם.

בהקשר זה טענו הנתבעים כי ממילא לא קיים מראה אחיד לבית, ומשכך אין טעם בשמירה על מראה, כאמור, במסגרת עבודות השיפוץ. להוכחת טענתם צירפו הנתבעים תמונות (ראו נספח ד' לתצהירו של ריגלר), ואולם לא התרשמתי מהן כי לבית מראה שאינו אחיד, כנטען, ולא הובאה כל ראיה אחרת לתמוך בנטען. ממילא גם אם הייתה מוכחת, הרי שדווקא במקרה כזה ישנה חשיבות כי השיפוץ ייצור מראה אחיד לבית. גם אם לא היה קיים מראה אחיד לגיטימי שאסיפה כללית תחליט על תיקון באמצעות חיוב כלל בעלי הדירות כאמור ובלבד שהדבר חל על כולם.

בחקירתו הנגדית העיד ריגלר כי במהלך עבודות השיפוץ בבית הוא שיפץ על חשבונו ובאמצעות בעל מקצוע מטעמו את סורגי דירתו (ראו, פרוטוקול מיום 23.5.2021, עמ' 17, שורות 49-50), ומשכך התבקש שגם מטעם זה שלא לחייבו בגין רכיב זה. לא הובאה כל ראיה לתמוך בעדות זו, ולא מצאתי בה די. ממילא אין אני סבורה כי ריגלר היה רשאי לעשות כן, מקום בו במסגרת עבודות השיפוץ, עליהם החליטה האסיפה הכללית, נכללו עבודות לחידוש הסורגים.

49. באשר להתקנת מסתור האלומיניום העיד מר פריפז מטעם הנציגות כי המדובר

במסתור המכסה שני צינורות מים וקו חשמל העוברים מהקומה הראשונה ועד לקומה השמינית של הבית (ראו סעיף 14 ה' לתצהירו אשר לא נסתר). מאחר שעסקינן במסתור המכסה צנרת מים וחשמל משותפת יש לראות את המסתור כרכוש משותף ולא רכוש הפרטי, ומשכך, גם על הנתבעים החובה לשאת בעלות התקנתו עם יתר בעל הדירות בבית.

מס' תיק: 7/280/2020, 7/325/2020

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

50. **באשר לתיקון אדני הטרצו** העיד מר פריפז כי היה צורך ללטש ולנקות את ספי החלונות של דירות הבית (ראו סעיף 14 יג' לתצהירו אשר לא נסתר). ספי החלונות מהווים חלק מהרכוש המשותף של הבית, ותחזוקתם חלה על כלל בעלי הדירות בבית. ממילא יש חשיבות לכך שהתיקון ייעשה באופן שיצור מראה אחיד לבית.

51. **באשר לארונות החשמל** העיד מר פריפז כי המדובר בארונות חשמל מעץ המותקנים בכל קומות הבית, וכי מצבם הצריך את החלפתם (ראו סעיף 14 י"י לתצהירו אשר לא נסתר). מאחר שעסקין בארונות חשמל המותקנים בכל קומות הבית, הרי שגם ביחס אליהם סבורה אני כי אין זה מתקבל על הדעת כי כל בעל דירה יחליף את ארון החשמל המשרת את דירתו לארון שונה ובמועד שונה. על מנת ליצור מראה אחיד ראוי שהחלפה כאמור תעשה ע"י הנציגות. ממילא אין מחלוקת כי לכל אחת מדירות הבית ארון חשמל אחד, לרבות לדירות הנתבעים, כך שממילא החלפה של כולם אינה מטילה על הנתבעים הוצאה גבוהה ממה שהיו מוציאים לו היו מחליפים בעצמם.

52. בסיכומיהם הוסיפו וטענו הנתבעים כי בוצעה "הסדרת צנרת של בעל דירה בודד" (ראו סעיף 26 לסיכומיהם), ואולם אין לכך כל התייחסות בכתב ההגנה ובתצהיר שהוגש מטעם הנתבעים, לא ברור על איזו הסדרת צנרת המדובר, ביחס לאיזו דירה, וממילא האמור לא הוכח.

53. הגם שסבורה אני כי על מנת ליצור מראה אחיד לבית טוב שהעבודות כמפורט לעיל תבוצענה ע"י הנציגות, איני סבורה כי יש לחייב בעל דירה בהוצאות שיפוץ ביחס לרכיבים שאינם נוגעים לדירתו, ונכון להטיל הוצאה זו על בעל הדירה הרלוונטי. ובמה דברים אמורים:

א. במסגרת העבודות נכללת עבודה לסגירת פתח מזגן של אחת מדירות הבית. הגם שאני סבורה כי עבודה כאמור צריך שתעשה ע"י נציגות הבית על מנת ליצור מראה אחיד למעטפת הבית, איני סבורה כי יש לחייב את הנתבעים בעלות עבודה זו, כי אם רק את בעל הדירה בה הותקן אותו מזגן והוסר לאחר מכן. משכך, מצאתי להפחית מסכום השיפוץ הכולל לצורך חיוב הנתבעים, סך של 580 ₪ בגין עבודה זו (ראו סעיף 60.62.5.080 לכתב הכמויות אשר צורף לכתב התביעה).

ב. במסגרת העבודות נכללות עבודות לפירוק מרקיזות וגגונים. מר פריפז העיד כי הוסרה מרקיזה אחת בלבד ללא חיוב כספי ומספר גגונים פורקו והותקנו מחדש בעלות של 600 ₪ (ראו סעיפים 14יא' ו - 14 יב' לתצהירו אשר לא נסתר). אין מחלוקת כי בדירת הנתבעים אין גגונים. משכך, מצאתי להפחית מסכום השיפוץ הכולל, לצורך חיוב הנתבעים סך של 600 ₪.

ג. בהתאם לנסח רישום המקרקעין בבית 14 חניות צמודות. לדירת ונגר 2 חניות צמודות ולדירת ריגלר 2 חניות צמודות. מחקירתו הנגדית של מר פריפז עלה כי מצב החניות הצמודות לריגלר אינו מצריך ביצוע עבודות שיפוץ, ועל כן עבודות השיפוץ אינן כוללות עבודות בחניותיו (ראו, פרוטוקול מיום 23.5.2011, עמ' 7, שורות 45-47). האמור לא הוכחש ע"י ריגלר. בנסיבות אלה סבורה אני כי על ריגלר לשאת בחלקו היחסי בעלות ביצוע עבודות השיפוץ בשטחי התמרון המשותפים בלבד.

ביחס לחניות ונגר, העיד מר פריפז כי אחת מהחניות משמשת כמחסן, ומכאן שתשופץ רק חניה אחת הצמודה לדירתו (פרוטוקול מיום 23.5.2021, עמ' 7, שורות 47-48). האמור לא הוכחש ע"י ונגר. בנסיבות אלה, סבורה אני כי על ונגר



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' תיק: 7/280/2020, 7/325/2020

**מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לשאת בחלקם היחסי בעלות ביצוע עבודות השיפוץ בשטחי התמרון המשותפים ובבעלות ביצוע העבודות בחניה הצמודה לדירתם שאינה משמשת כמחסן.

בהתאם לכתב הכמויות שטח החניה הכולל בו בוצעו העבודות (משותף וחניות צמודות) עומד על 478 מ"ר (ראו סעיף 60.61.7.030 לכתב הכמויות). בהתאם לנסח רישום המקרקעין סכימת שטחן הכולל של החניות הצמודות עומד על 171 מ"ר ומכאן ששטח התמרון המשותף עומד על 307 מ"ר.

יוצא אפוא, שיש להפחית מסכום השיפוץ הכולל ביחס לריגלר סך של 13,680 ₪ (171 מ"ר, שטחי החניות הצמודות, כפול 80 ₪ למ"ר בהתאם לסעיף 60.61.7.030 לכתב הכמויות).

54. באשר לונגר, יש להפחית מסכום השיפוץ הכולל סך של 13,680 ₪ (171 מ"ר כפול 80 ₪) ולהוסיף את עלות השיפוץ של שטח החניה שאינו משמש כמחסן. בהתאם לנסח הרישום שטחה של אחת החניות הצמודה לדירת ונגר הוא 11.55 מ"ר (מסומנת במסמכי רישום הבית המשותף באות ז') ושטחה של החניה השנייה הצמודה הוא 13.52 מ"ר (מסומנת במסמכי רישום הבית המשותף באותיות טז'). מאחר שונגר לא טענו וממילא לא הוכיחו מה מבין החניות משמשת כמחסן מצאתי לחייב את ונגר בגין שטח החניה הגבוה מביניהן ולהעמיד הסכום על 1,082 ₪ (13.52 מ"ר כפול 80 מ"ר). בסיכומיהם טענו הנתבעים כי מאחר שמחקירתו הנגדית של מר פריפז עלה כי נעשו שינויים בהיקף העבודות שעל פי כתב הכמויות בלא שהאסיפה הכללית אישרה שינויים אלה, יש להפחית מסכום השיפוץ הכולל את העבודות שלא בוצעו בפועל. דין הטענה להידחות. בעדותו הבהיר מר פריפז כי חלף החלפת חנוכיות מים וסלילת אספלט חדש לשטחי החניות שנכללו בעבודות המקוריות על פי כתב הכמויות, הותקנה אבן משתלבת בשטחי החניות וכן בוצעו עבודות במערכת הביוב המשותפת של המים בשל ליקויים שנתגלו בה בסכום הנמוך מזה שצוין בכתב הכמויות. כן העיד מר פריפז כי עבודות אלה בוצעו ללא חריגה ממסגרת תקציב השיפוץ (ראו פרוטוקול מיום 23.5.2021, עמ' 8, שורות 18-24, ועמ' 9, שורות 10-38). עדותו זו לא נסתרה.

בפסק הדין שניתן בתיק 7/210/2015, נציגות הבית המשותף הרצל 7 נתניה נ' ברוך קוטלרסקי (לא פורסם) נקבע על ידי כדלקמן: **"מטבע הדברים בעת ביצוע העבודות בפועל בשטח ייתכנו שינויים בהיקף העבודות הנדרשות באופן כזה שחלק מן העבודות יגרעו ובמקביל יתווספו עבודות אחרות. כל עוד לא נפרצה מסגרת התקציב שהותוותה, וכל עוד העבודות שנעשו הן עבודות להחזקת התקנה של הבית המשותף, כפי שמצאתי במקרה דנן, איני רואה בכך פסול".** הדברים יפים גם למקרה זה שבפני.

חלקם היחסי של הנתבעים בהוצאות השיפוץ

55. הסכום הכולל של עבודות השיפוץ עומד על 752,099 ₪ (ראו סעיף 9 לתצהירו של מר פריפז וכן עותק מחוזה עבודות השיפוץ שנחתם בבין הנציגות לבין חברת השיפוץ אשר צורף כנספח 4 לתצהירו של מר פריפז. עדות וראיה זו לא נסתרה).

56. מכאן שהעלות הכוללת של השיפוץ ממנו יש לגזור את חלקם של ונגר עומדת על 738,321 ₪ (752,099 ₪ פחות 580 ₪ פחות 600 ₪ פחות 13,680 ₪ ועוד 1,082 ₪), והעלות הכוללת של השיפוץ שממנו יש לגזור את חלקו של ריגלר עומדת על 737,239 ₪ (752,099 ₪ פחות 580 ₪ פחות 600 ₪ פחות 13,680 ₪).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/280/2020, 7/325/2020

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

57. סעיף 58 לחוק המקרקעין מורה כי חלקו של בעל דירה בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה וניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחויבים על פי דין או המקובלים לפי הנוהג יהיה לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר.

58. סעיף 5 לתקנון המוסכם מורה כי: "ההוצאות שתוצאנה בהתאם לסעיף 58 לחוק, תתחלקנה לפי שיעור החלקים ברכוש המשותף הצמודים לכל דירה" (ההדגשה אינה במקור).

59. סעיף 3 לתקנון המוסכם מפרט את שיעור החלקים ברכוש המשותף הצמודים לכל דירה כשבחישוב שטחים אלו נלקחו בחשבון שטחי ההצמדה של הדירות.

60. לטענת הנתבעים מאז שנרשם התקנון המוסכם (11.8.1995) תוקן חוק המקרקעין (תיקון 26), ושטחי ההצמדות אינם נכללים עוד בשטחי הדירה לצורך חלוקת הוצאות תחזוקת הרכוש המשותף של הבית. משכך, לגישתם, יש לחשב את חלקם של הנתבעים בהוצאות עבודות השיפוץ בהתאם. כן הוסיפו וטענו כי, ממילא קיים נוהג בבית כך שאופן גביית התשלום עבור הוצאות אחזקת הרכוש המשותף מבוצע כך שכל אחת מדירות הנתבעים, שילמה כפול מיתר הדירות, ולא כמבוקש במסגרת הליך זה. אבחן להלן טענות אלו:

61. חוק המקרקעין (תיקון מס' 26), התשס"ה - 2005 מורה כדלקמן (ראו ס"ח תשס"ה מס' 2018 מיום 1.8.2005, עמ' 729-730) (להלן: "תיקון מס' 26"):

1. "בחוק המקרקעין, התשכ"ט - 1969 (להלן - החוק העיקרי) בסעיף 58 - (1) בסעיף קטן (א) במקום "הכל בהתאם לחלקו ברכוש המשותף יבוא" לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף". (2) סעיף קטן (ב) - בטל.

2. אין בהוראות סעיף 58 בחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה, כדי לגרוע מתוקפה של הוראה הקבועה בתקנון המוסכם שהיה בתוקף ערב תחילתו של חוק זה."

3. תחילתו של חוק זה בתום שנה מיום פרסומו ברשומות."

62. מטרת התיקון הובאה בדברי ההסבר כדלקמן (ראו, הצ"ח הכנסת תשס"ה מס' 86 מיום 6.7.2005, עמ' 181-182):

"הצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 26) (קביעת שיעורו של חלק מוצמד ברכוש המשותף), התשס"ה - 2005 המתפרסמת בזה באה לקבוע כי חלקי הרכוש המשותף הצמודים לדירת המגורים לא יובאו בחשבון לעניין חלוקת נטל הוצאות אחזקת הרכוש המשותף.

סעיף 1 הכלל הקבוע בסעיף 58 בחוק המקרקעין התשכ"ט - 1969 (להלן - החוק) הוא כי בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה וניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחויבים על פי הדין או המקובלים על פי נוהג. שיעור השתתפות בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף מחושב על פי חלקו של בעל הדירה ברכוש המשותף דהיינו על פי היחס בין שטח רצפת הדירה והחלק הצמוד אליה אל שטח הרצפה של כל הדירות בבית המשותף, אלא אם כן נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר (סעיף 58(א) בחוק). כך, נוצרה מציאות שבה מחויב בעל דירה לדאוג באופן בלעדי לאחזקת חלקי הרכוש המשותף הצמודים לדירת מגוריו. ובמקביל מחויב הוא לשאת בהוצאות הרכוש המשותף כגודל דירתו והחלק הצמוד אליה. מציאות זו הטילה על בעלי רכוש



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/280/2020, 7/325/2020

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

משותף שהוצמד לדירתם חבות כספית כפולה. מוצע לתקן את סעיף 58(א) לחוק ולקבוע בו כי לעניין קביעת שיעור ההשתתפות בהוצאות הניהול וההחזקה של הרכוש המשותף לא יובאו בחשבון חלקי הרכוש המשותף הצמודים לדירת המגורים....".

63. הנה כי כן, בעקבות תיקון מס' 26 אין לכלול את שטחי ההצמדות בחישוב שטחי הדירות לצורך חלוקת תחזוקת הרכוש המשותף של הבית.

64. בסעיף 2 לתיקון מס' 26 נקבע כי אין בתיקון כדי "לגרוע מתוקפה של הוראה הקבועה בתקנון המוסכם שהיה בתוקף ערב תחילתו של חוק זה", ובסעיף 3 לתיקון נקבע כי תחילתו של התיקון בתום שנה מיום פרסומו ברשומות דהיינו עד ליום 31.7.2006.

65. התקנון המוסכם מושא ההליך נרשם, כאמור, ביום 11.8.1995 ועוד קודם לתיקון. בנסיבות אלה, ובשים לב לכך שהתקנון המוסכם לא תוקן על אף שניתנה לבעלי הדירות בבית ובכלל זה לנתבעים האפשרות לעשות כן, נוכח מועד תחילתו של התיקון, הרי שאין בתיקון כדי לגרוע מתוקפן של הוראות 3 ו- 5 לתקנון המוסכם.

66. פועל יוצא מהאמור, שיש לחשב את חלקם של הנתבעים בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף בהתאם לחלקים ברכוש המשותף הצמודים לכל דירה כשבחישוב שטחים אלו נלקחים בחשבון שטחי ההצמדה של הדירות.

67. נוכח האמור, ובהתאם לסעיפים 3 ו- 5 לתקנון המוסכם חלקם של ונגר בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף הוא 33/204 וחלקו של ריגלר בהוצאות האמורות הוא 31/204.

68. קבעתי, כאמור, כי העלות הכוללת של השיפוץ ממנו יש לגזור את חלקם של ונגר עומדת על 738,321 ₪, ומכאן שחלקם היחסי בעלות זו עומד על 119,434 ₪ (33/204) כפול 738,326 ₪).

69. כן קבעתי, כאמור, כי העלות הכוללת של השיפוץ שממנו יש לגזור את חלקם של ריגלר עומדת על 737,239 ₪, ומכאן שחלקם היחסי בעלות זו עומד על 112,031 ₪ (31/204) כפול 737,239 ₪).

70. באשר לטענת הנתבעים לקיומו של נוהג, הרי שלא הובאה כל ראיה על מנת לתמוך בנוהג הנטען. ממילא, אין בנוהג גם אם היה מוכח כדי לכבול את הנוהגים לפיו לעולמי עד, כך שגם אם הנתבעים נהנו במשך שנים רבות מהטבה החורגת מהתקנון המוסכם, רשאים היו בעלי הדירות בבית לשוב ולפעול על פי הוראות התקנון המוסכם ע"א (תל-אביב - יפו 2180/02), שר שלום שירן ואח' נ' נציגות הבית המשותף, תק-מח (2003) (2), 1895.

קיצוץ

71. טוענים הנתבעים כי הם שיפצו על חשבונם את הרכוש המשותף שבקומה השביעית של הבית בה ממוקמת דירתם, וכי שיפוץ זה היה גבוה ברמתו ובעלותו מהשיפוץ המתוכנן בקומה זו במסגרת עבודות השיפוץ מושא ההליך. בנסיבות אלה, הוסיפו וטענו הנתבעים כי אין לחייב אותם כלל בעלות שיפוץ הרכוש המשותף בקומה השביעית.

72. בחקירתו הנגדית אישר חבר הנציגות, מר פריפז כי הנתבעים ביצעו על חשבונם עבודות שיפוץ לתחזוקת הרכוש המשותף בקומה השביעית של הבית, ואף העיד כי



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' תיק: 7/280/2020, 7/325/2020

**מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הנציגות אישרה לקזז מחובם של הנתבעים את הסכום ששולם על ידם עבור שיפוץ זה (ראו פרוטוקול מיום 23.5.2021, עמ' 3, שורות 47-49 ועמ' 4 שורות 1-3).

73. ככלל, לא תשמע טענת קיזוז כטענת הגנה בתביעה שעילתה סעיף 58 לחוק המקרקעין, כפי תביעה זו שבפני וראו לעניין זה עש"א 34810-10-18 רבין נ' נציגות הבית ברח' רמז 35 תל אביב (פורסם בנבו 15.4.19). עם זאת, מעדותו של חבר הנציגות אני למדה שהנציגות מוכנה להכיר בתשלומים שבוצעו ע"י הנתבעים לתחזוקת הרכוש המשותף חרף הכלל האמור, ואולם אין בכך כדי לאיין לחלוטין את חובתם לשאת בתשלום השיפוץ הנוכחי גם ביחס לעבודות ברכוש המשותף בקומה השביעית של הבית.

74. הנתבעים לא הציגו כל ראיה כגון קבלות בדבר הסכום ששולם על ידם בגין השיפוץ האמור. חבר הנציגות מר פריפז העיד בחקירתו הנגדית כי מבדיקות שערך עלותן של עבודות אלה עמדה, לכל היותר, על 4,000 ₪ (ראו פרוטוקול מיום 23.5.2021, עמ' 4, שורות 1-3). עדותו זו לא נסתרה.

75. מכאן, ומשלא נטען וממילא לא הוכח כי הנתבעים לא נשאו באופן שווה בעלות עבודות אלה, אני מוצאת כי יש לקזז מסכום החוב של ונגר סך של 2,000 ₪ ומסכום החוב של ריגלר 2,000 ₪.

76. יוצא אפוא כי חובם של ונגר בעלות השיפוץ עומדת על סך של 117,434 ₪ (119,434 ₪ פחות 2,000 ₪) וחובו של ריגלר בעלות השיפוץ עומדת על סך של 110,031 ₪ (112,031 ₪ פחות 2,000 ₪).

77. בהתאם לפסק הדין החלקי שניתן על ידי בתיק ביום 22.3.2021 על ונגר לשלם, ביחד ולחוד, לנציגות סכום שאינו שנוי במחלוקת בסך של 44,416, ועל ריגלר לשלם לנציגות סכום שאינו שנוי שבמחלוקת בסך של 42,525 ₪. מכאן שיתרת חובם של ונגר בגין חלקם היחסי בעלות השיפוץ עומדת על סך של 73,018 ₪ ויתרת חובו של ריגלר בגין חלקו היחסי בעלות השיפוץ עומדת על סך של 67,506 ₪.

רישום עיקול

78. לא הוכחו התנאים לרישומו של עיקול על זכויות הנתבעים בדירותיהם, ומשכך מצאתי לדחות את בקשת הנציגות בעניין זה.

תביעה שכנגד

79. בתביעה שכנגד התבקש, כאמור, לחייב את הנציגות להשיב לריגלר סך של 7,544 ₪ ששולם על ידו לתיקון הצינור המשותף של הבית.

80. זכותו של בעל דירה לפנות בדרישה לנציגות הבית שתבצע תיקון ליקוי ברכוש המשותף הפוגע בדירתו קבועה בסעיף 3 (א) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין: "בעל דירה זכאי לדרוש מהנציגות שתבצע כל תיקון בבית או ברכוש המשותף, שאי ביצועו עלול לפגוע בדירתו או בערכה".

81. ברע"א 4984/17 חיים נ' נציגות הבית המשותף סוקולוב 48 קרית אתא, (נבו, 14.12.2017) (להלן: "פס"ד חיים") נקבע כי "הטיפול במקרים בהם אחד הדיירים בבית משותף הוציא מכיסו הוצאות לצורך תיקון ליקויים ברכוש משותף, מחייב התייחסות למסגרת של דיני בתים משותפים. על דייר הבודד להכיר במעמדה של נציגות הבית המשותף. אם לא כן, ירוקן מנגנון זה מתוכן. על רקע זה אין להשלים עם מצב בו איש הטוב בעיניו יתקן".



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' תיק: 7/280/2020, 7/325/2020

**מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

82. משכך, נקבע בפסק הדין בעניין חיים, כי על מנת שבעל דירה יזכה לשיפוי בגין הוצאותיו, עליו לעמוד בתנאים המצטברים הבאים:

א. מדובר בליקוי ברכוש המשותף של הבית שהיה מוטל על נציגות הבית המשותף לתקנו על חשבונה.

ב. פניה לנציגות הבית המשותף בדרישה לתיקון הליקוי, וסירובה לתקן.

ג. פניה למפקח על רישום מקרקעין טרם ביצוע התיקון הייתה מביאה להחמרת הנזק באופן משמעותי.

ד. אי ביצוע התיקון בהקדם יפגע בצורה קשה וברורה ביכולתו של בעל הדירה לעשות שימוש בדירתו.

ה. תיקון הליקוי ברכוש המשותף בוצע בצורה נאותה.

ו. ההוצאות שהוצאו לצורך תיקון הליקוי סבירות.

ראו גם ההפניות לפסיקת בתי המשפט המחוזיים בהם אומצו במהלך השנים תנאים דומים (ע"א (י-ס) 179/84, רוס נ' חפציבה חברה לבניין ועבודות פיתוח בע"מ (פורסם בנבו, 3.6.1985), ע"א (מחוזי י - ס) 6403/05, ביטון נ' דיירי הבית המשותף (פורסם בנבו, 15.2.2006), עש"א (מחוזי חי) 5863-12-16, אביטון נ' נציגות הבית המשותף (פורסם בנבו, 4.4.2017).

83. לאחר שבחנתי את הראיות והעדויות שנשמעו בפני, לא מצאתי כי עלה בידי ריגלר להוכיח את קיומם של התנאים המצטברים הנ"ל. נימוקיי יפורטו להלן:

האם הליקוי היה ברכוש המשותף:

84. לצורך הוכחת הטענה כי הליקוי היה ברכוש המשותף צירף ריגלר 2 חשבוניות מס קבלה. האחת, מס' 0090 מיום 23.1.2017 עבור "ביצוע מעקף לקו מכונת כביסה עקב ענף שצמח בקו בחזית חיצונית". השנייה, מס' 0086 מיום 3.2.2017 עבור "תיקון סתימה בגין צמח חיצוני שצמח בחזית חיצונית לגרם מדרגות בקומה 7" (ראו, נספח 1 לתצהירו של ריגלר).

אין בחשבוניות אלה כל קביעה כי עסקין בתיקון שבוצע בצנרת משותפת. ריגלר לא הביא את בעל המקצוע שביצע את התיקון, על מנת לתמוך בגרסתו, והדבר פועל לחובתו. ראו לעניין הימנעות מהבאת עדים את האמור בע"א 465/88, הבנק למימון ולסחר בע"מ נ' ממתיהו פ"ד מה(4) 651.

85. כן צירף ריגלר מסמך אשר כונה על ידו "חוות הדעת של המהנדס תמיר לוי" מטעם האגודה לתרבות הדיור אשר קבעה לטענתו כי יש להחליף את צינור הדלוחין המשותף שבין קומות 7-8 של הבית (חוות הדעת צורפה כנספח 4 לתצהירו של ריגלר).

הנציגות עתרה להוצאת מסמך זה מן התיק מאחר שלטענתה מאן דהוא ביצע מחיקה של השורה האחרונה בה נכתב "דו"ח זה אינו מהווה חוות דעת מומחה לצורך הגשה לבית משפט או לכל גוף אחר". בתגובה טען ריגלר כי המסמך לא הוגש כחוות דעת מומחה וכי המדובר בדו"ח ביקורת בניין שמשקף את אשר ראה המהנדס תמיר. בשים לב לכך, שהמהנדס תמיר לוי לא הובא לעדות ע"י ריגלר, והוא לא נחקר על "דו"ח ביקורת בניין", לא מצאתי ליתן לו כל משקל.

למעלה מן הדרוש, מצאתי להוסיף כי אין בדו"ח, ממילא, כדי להוכיח כי היה קיים ליקוי בצנרת המשותפת וראו מסקנות הבדיקה של המהנדס תמיר כמופיע בדו"ח:

מס' תיק: 7/280/2020, 7/325/2020

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

1. צינור ניקוז הדלוחין הנדון משותף ומשרת את הדירות באגף הדרומי של הבניין הדרומי בלבד. 2. במידה וקיימת סתימה בקו המשותף אז נדרש להחליף את הצינור בין קומות 7-8. בהתאם לכך נדרשת בדיקה של אינסטלטור לבדוק את קו הניקוז. הנה כי כן, אין בדו"ח קביעה כי קיים ליקוי בצנרת המשותפת, וכי נדרשת לשם כך בדיקה ע"י בעל מקצוע.

86. פרט לאמור לא הובאה כל ראיה על מנת לתמוך בטענת ריגלר כי בוצע תיקון בצנרת המשותפת, ומשכך לא שוכנעתי כי היה קיים ליקוי ברכוש המשותף.

87. בשים לב לכך, שעסקינן בתנאים מצטברים, די היה בכך כדי לדחות את התביעה שכנגד, ואולם למעלה מן הדרוש מצאתי להוסיף כי גם לא מתקיימים יתר התנאים המזכים בהשבה, כמפורט להלן:

האם נעשתה פניה לנציגות בדרישה לתיקון הליקוי אשר סורבה:

88. לא הובאה כל ראיה שיש בה להוכיח כי ריגלר פנה לנציגות בדרישה לתיקון אשר סורבה. ריגלר צירף מכתב מיום 22.4.2017 לנציגות הבית באמצעות מר פריפז בו דרש החזר הוצאותיו בגין התיקון שביצע לטענתו (ראו, נספח 2 לתצהירו). ואולם, פניה זו הייתה לאחר שכבר בוצע התיקון. משכך, לא שוכנעתי כי נעשתה פניה לנציגות לתיקון הליקוי, עוד טרם שזה בוצע, אשר סורבה על ידי הנציגות.

האם עיכוב שהיה נגרם בגין פניה למפקח היה מביא להחמרת המצב:

89. לא הובאה כל ראיה להוכיח את דחיפות תיקון הליקוי באופן שפניה למפקח לצורך הכרעה בסכסוך הייתה מביאה להחמרת הנזק באופן משמעותי. ודוק, בפסק הדין בעניין חיים לעיל נקבע כי תנאי זה "הינו חיוני והכרחי על מנת שדייר יזכה לשיפוי בגין הוצאות שהוציא לתיקון ליקוי ברכוש משותף, שכן המסלול הרגיל מחייב פניה למפקח במקרה של סירוב הנציגות לתקן".

העדר יכולת לעשות שימוש בדירה

90. מהטעמים שפורטו לעיל, לא שוכנעתי כי העדר התיקון בהקדם היה פוגע בצורה קשה וברורה ביכולתו של ריגלר לעשות שימוש בדירתו.

אופן התיקון

91. לא הובאה כל ראיה על מנת להוכיח כי התיקון הנטען בצנרת המשותפת בוצע בצורה נאותה.

סכום הוצאות התיקון

92. לא הוצגו הצעות מחיר לעבודות שבוצעו, ולא הובאה כל ראיה אחרת שתוכח כי עלותם של התיקונים הייתה סבירה. ריגלר צירף הצעת מחיר של קבלן שיפוצים, ה"ה ששי הלוי (צורף כנספח 5 לתצהירו), ואולם עיון בהצעה זו מלמד כי עסקינן בהצעה "לשיפוץ נזקי מים בדירה" ולא הצעת מחיר לתיקון הליקוי הנטען בצנרת המשותפת. פרט לאמור לא הובאה כל ראיה נוספת, ומשכך לא הוכח כי עלותם של התיקונים הייתה סבירה.

93. ההלכה הפסוקה המכירה בזכותו של בעל דירה לשיפוי מהנציגות, כמפורט לעיל, נועדה למקרים מיוחדים בהם בעל דירה עשה כל שלאל ידו טרם שביצע תיקונים ברכוש המשותף ונותר חסר אוניס מול אטימותה של הנציגות למצוקתו. לא



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' תיק: 7/280/2020, 7/325/2020

**מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

שוכנעתי כי זהו המקרה שלפני. משכך, איני מוצאת כי ריגלר זכאי לשיפוי בגין ההוצאות שהוציא לטענתו לתיקון הצנרת המשותפת.

סיכום

94. ונגר ישלמו, ביחד ולחוד, לנציגות סך של 73,018 ₪ וריגלר ישלם לנציגות סך של 67,506 ₪. סכומים אלה יישאו הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה, 10.11.2020, ועד למועד התשלום בפועל.

95. הבקשה לרישום עיקול על זכויות הנתבעים בדירותיהם נדחת.

96. התביעה שכנגד נדחת.

97. ונגר ישלמו לנציגות, ביחד ולחוד, סך של 10,000 ₪ עבור הוצאות ההליך הכוללות שכ"ט עו"ד. ריגלר ישלם לנציגות סך של 10,000 ₪ עבור הוצאות ההליך הכוללות שכ"ט עו"ד. סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד למועד התשלום בפועל. בפסיקת ההוצאות לקחתי בחשבון את השיקולים הבאים: סכום האגרה ששולם, מספר הדיונים שהתקיימו (קדם משפט, ודיון הוכחות), שכר טרחת המומחה מטעם הנציגות, היקף העבודה שהושקעה על ידי הצדדים בהליך, האופן שבו ניהלו הצדדים את ההליך ובכלל זה תשלום הסכום שאינו במחלוקת ע"י הנתבעים והאופן שבו הסתיים ההליך.

ניתן בלשכתי, בהעדר הצדדים, היום, כ' באדר ב', התשפ"ב, 23 במרץ, 2022.

אסתי שחל

מפקחת על רישום מקרקעין, נתניה